

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 147 del 06/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 81 del 06/04/2022

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per Consulente Tecnico di Parte (CTP) in seguito al giudizio di appello presso Consiglio di Stato R.G. 4297/21.-

CIG: Z2135E8C6B

Imp. 80

CAP. 57

COD. 0111103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace ed il relativo Organismo Straordinario di liquidazione hanno proposto appello contro la sentenza del TAR per la Calabria Sez. I[^], del 02.04.2021 n° 730, dinanzi al Consiglio di Stato REG. RIC. 4297/2021;

-con sentenza non definitiva n° 916/2022 pubblicata il 09/02/2022 il Consiglio di Stato ha disposto una nuova CTU nominando quale verificatore il Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro con facoltà di subdelega;

Preso atto che che il Collegio dispone di verificare i seguenti quesiti:

- a) *il danno per la perdita della proprietà pari al valore del terreno alla data della perdita stessa, identificata con il giorno 25 marzo 2014, data di deposito del ricorso, dando esatto conto delle ragioni per cui abbia ritenuto di non utilizzare il metodo sintetico comparativo, a preferenza di altri noti alla scienza dell'estimo e dei risultati con esso ottenuti;*
- b) *il danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulu da determinare nella misura del 5% del valore del terreno, come sopra determinato, per ogni anno di occupazione illegittima ovvero a decorrere dal 19 aprile 2009, scadenza del termine massimo di occupazione legittima e fino alla perdita della proprietà del 25 marzo 2014. Nel far ciò, il verificatore è autorizzato ad accedere al fascicolo di causa, ad estrarne copia, ad accedere ai luoghi, a nominare ausiliari, a richiedere ad altre amministrazioni le informazioni reputate opportune e a far uso del mezzo proprio, con esonero dell'amministrazione da responsabilità in merito;*

Valutato, pertanto:

-la comunicazione del difensore di fiducia dell'Ente con la quale informava l'inizio delle operazioni peritali per giorno 13.04.2022 presso la sede dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro;

-la necessità di sostenere in giudizio la migliore difesa in modo da escludere la possibilità che l'Amministrazione venga condannata al pagamento di una somma di rilevante entità, con inevitabile quanto intollerabile pregiudizio all'integrità economica e patrimoniale del Comune di Squillace;

-la peculiarità del procedimento in questione;

-l'opportunità di nominare un proprio Consulente Tecnico per le operazioni peritali, che rappresenti le ragioni e le posizioni giuridiche dell'Ente;

Visto l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

Visti:

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via

diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;

Visto, altresì, che l'ing. Felice Marascio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n° 1903, già CTU per il procedimento in epigrafe nel giudizio di I grado promosso dinnanzi al TAR Calabria - Catanzaro, si è dichiarato disponibile all'incarico di consulente tecnico di parte per complessivi € 1.000,00 oltre IVA ed oneri contributivi;

Considerato che l'importo stimato della prestazione dell'incarico, come sopra dettagliata (consulenza tecnica di parte) è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto di procedere adottando le modalità dell'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 ad un unico operatore, riconoscendo l'importo congruo rispetto ai prezzi di mercato ed alla tipologia dell'incarico da espletare;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile per assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

Visti:

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

Ritenuto pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico per la consulenza tecnica di parte in merito al contenzioso in atto come da sentenza non definitiva n° 916/2022 pubblicata il 09/02/2022 del Consiglio di Stato, all'ing. Felice Marascio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n° 1903;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, all'ing. Felice Marascio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n° 1903, per l'importo complessivo di € 1.268,80 (compreso IVA al 22% ed oneri contributivi al 4%), l'incarico per la consulenza tecnica di parte in merito al contenzioso in atto come da sentenza non definitiva n° 916/2022 pubblicata il 09/02/2022 del Consiglio di Stato, all'ing. Felice Marascio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro al n° 1903;

2. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
3. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa e su presentazione di regolare fattura e nel limite dell'impegno assunto con il presente atto, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC;
5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno 80 – Cap. 57 – Cod. 0111103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. Antonio Macaluso)

